

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [2] 대학교 내 영리목적 상업시설 계약정상화 필요

관 계 부 서 : 강서양천지사

조 치 부 서 : 강서양천지사

내 용

1. 업무 개요

강서양천지사, 구로금천지사 관내에는 「기본공급약관」 제58조 제1항에 따라 교육용전력(고압)을 적용받고 있는 대학교가 총 6개소 있으며, 전기사용현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 강서양천·구로금천지사 관내 대학교 교육용전력(고압) 사용 현황

학교명	계약번호	계약전력 (kW)	계약종별	소재지
익명화	익명화	4,000	교육용(을)고압A	익명화
		1,500	교육용(을)고압A	
		950	교육용(갑)고압A	
		750	교육용(갑)고압A	
		6,750	교육용(을)고압A	
		2,550	교육용(을)고압A	

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제58조 제3항에 따르면 교육용전력은 동일 전기사용계약단위 내의 부대시설을 포함하여 적용하고, 「기본공급약관시행세칙」 제41조 제4항에 따르면 부대시설이라 함은 후생시설 및 교육목적 수행과 관련된 부속시설을 의미하며, 영리목적의 상업 임대시설은 제외한다.

또한, 「영업업무처리지침」 제7장 4. 교육용전력 > 나. 교육용전력 적용기준 > (2) 교육 부대시설에 따르면 부대시설은 교육주체(학교 또는 학생자치회, 학교생활협동조합 등)가 직접 운영하거나 위탁운영하는 시설 및 공공시설물로 학생 및 교직원이 주로 이용하는 시설이라는 요건을 충족해야 하고, 교육 부대시설에 포함되지 않는 시설을 아래 [표 2]에서와 같이 명시하고 있다.

[표 2] 교육 부대시설에 포함되지 않는 시설

- 대학병원 : 학교와 독립된 기능을 수행하므로 일반용전력 적용
- 사택 : 가족단위 주거용 시설로 주택용전력 적용
- 영리목적 상업시설 : 일반용전력 적용
예) 편의점, 식당, 커피전문점, PC방, 은행, 화장품(의류) 판매점 등

한편, 한전과 계약한 계약종별 이외의 계약종별에 해당하는 용도로 전기를 사용한 경우에는 「기본공급약관」 제44조 및 「기본공급약관시행세칙」 제29조에 따라 위약금을 계산, 청구해야 하고, 위약금은 실제 해당하는 계약종별을 기준으로 계산한 요금상당액과 기존 계약에 따라 계산한 요금간의 차액인 전기요금 면탈액과 위약에 따른 제재적 의미의 벌과금 성격인 위약 추징금을 합산하여 부과하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

관내 소재하는 6개 대학교와 동일한 전기사용장소에 위치한 영리목적 상업 시설의 전기사용계약 분리 여부를 확인한 결과, 서울 ▲순구 소재 ▲순대학교 내에 위치한 2개의 상업시설¹⁾의 경우, 교육주체가 직접 운영하거나 위탁 운영하는 시설이 아님에도 일반용전력 전기사용계약을 별도로 체결하지 않고 교육용전력을 사용하고 있어 아래 [표 3]과 같이 위약금을 부과하고, 해당 시설에 대해 일반용전력으로 별도 전기사용계약을 체결하는 계약정상화가 필요하다.

[표 3] ▲순대학교 내 상업시설 위약금 부과 내역

시설명	위약기간 ²⁾	전기요금 (원)		위약금 (원)		
		誤	正	면탈액*	위약추징금	계
편의점	'21년 3월분 ~ '26년 2월분 (5년간)	10,631,247	12,435,650	2,047,871	1,804,403	3,852,274
카페		5,365,989	6,288,121	1,046,564	922,133	1,968,697
계		15,997,236	18,723,771	3,094,435	2,726,536	5,820,971

* 면탈액 : 납부하지 아니한 전기요금 차액 + 전기요금 차액에 따른 전력산업기반기금 및 부가가치세 포함

관계부서 의견

강서양천지사에서는 ▲순대학교 내 상업시설을 방문하여 위약 사실을 현장 확인하였고, '17. 9.부터 운영하였음을 확인하여 위약 조치가 필요하다는 의견에 동의하였다.

1) 편의점 1개소, 카페 1개소

2) 「전기사용계약 위반 업무처리 절차서」 7.7. 위약금 산정에 따라 위약기간이 확인가능한 경우에는 상법 제64조(상사시효)에 따라 최장 5년까지 소급하여 적용할 수 있다.

조치할 사항

강서양천지사는 ▲♣대학교 내 상업시설 2개소에 대하여 위약금을 추가 징수하여 주시고, 계약종별을 정상화 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1	추 정 [5,820,971원]	-	강서양천지사	강서양천지사